

FATAHIYAH BINTI ABDUL RAHMAN
LWN.
ABDULLAH UMAR BIN ARIFIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel)

19 Julai 2024/ 13 Muharam 1446H

Permohonan No. 2308-A0010-451-0089

Kebenaran Merayu – subseksyen 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon:

Puan Liyana Binti Sihar daripada Tetuan Liyana Sihar & Associates

Pegum Syarie Responden:

Tuan Musa Bin Awang daripada Tetuan M.A & Associates

Tuan Hilmi Bin Halim daripada Tetuan M.A & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan merupakan satu prosiding yang memberikan peluang kedua kepada pihak yang terkilan dengan keputusan yang diperolehi untuk mengemukakan kesnya ke mahkamah lebih tinggi untuk diteliti dan diputuskan. Walaubagaimanapun terdapat kes yang setelah rayuan diputuskan pihak-pihak masih tidak berpuas hati dan berhasrat mengemukakan rayuan sekali lagi ke mahkamah yang lebih tinggi.

[2] Inilah yang berlaku dalam kes ini di mana Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan pada 3/8/2023 dalam kes rayuan no. 10500-006-0035-2020.

FAKTA KES

[3] Konflik dalam perkahwinan pihak-pihak bertitik tolak dari kehamilan anak kedua bernama Ivy Dahlia Binti Abdullah Umar, tarikh lahir 19/12/2016 yang didakwa oleh Responden bukan hasil hubungannya dengan Pemohon. Akhirnya pihak-pihak telah bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MRS WPKL) pada 22/11/2016 melalui persetujuan cerai dengan lafaz talak di bawah seksyen 47 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 yang diubah dari tuntutan asal Responden iaitu li'an yang difailkan pada 21/7/2016.

[4] Responden kemudiannya pada 9/5/2017 telah memfailkan Permohonan Pengesahan Taraf Anak di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Daerah Klang yang didaftarkan dengan no pendaftaran : 10003-006-0320-2017. Tuntutan ini telah ditolak oleh MRS pada 15/7/2020. Responden yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan merayu keseluruhan keputusan ke Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) Negeri Selangor di Shah Alam pada 28/7/2020. Kes rayuan Responden ini telah diputuskan oleh YA Hakim MTS pada 3/8/2023 seperti berikut :

- i) Rayuan Perayu diterima;
- ii) Mahkamah memerintahkan Perayu dan Responden melafazkan sumpah li'an.

- iii) Berdasarkan kepada sumpah li'an yang telah dibacakan pada hari ini oleh Perayu dan Responden pada 03hb. Ogos 2023, maka mahkamah mensabitkan bahawa dengan sumpah li'an tersebut maka anak yang dilahirkan oleh Responden pada 12hb. November 2016 bernama Ivy Dahlia Binti Abdullah Umar, No. S/K: DJ 17668 adalah dinasabkan kepada pihak Responden.
- iv) Mahkamah mensabitkan bahawa dengan lafaz li'an tersebut, maka anak yang dilahirkan oleh Responden pada 12hb. November 2016 bernama Ivy Dahlia Binti Abdullah Umar adalah anak tak sah taraf dan tidak boleh dinasabkan kepada Perayu sebagai bapa.
- v) Mahkamah memerintahkan bahawa pasangan ini telah bercerai pada 22hb. November 2016. Mahkamah memerintahkan pasangan ini tidak dibenarkan rujuk ataupun hidup bersama untuk selama-lamanya.
- vi) Mahkamah memerintahkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Klang Saman No.: 10003-006-0320-2017 yang telah diputuskan pada 15hb. Julai 2020 adalah dibatalkan.
- vii) Keputusan ini adalah muktamad. Sebarang rayuan hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah Rayuan.

[5] Keputusan rayuan di peringkat MTS ini tidak dipersetujui oleh Pemohon yang kemudiannya telah memfailkan Notis Permohonan Kebenaran Merayu pada 28/8/2023 bagi membolehkannya meneruskan rayuan. Permohonan Pemohon dinyatakan seperti berikut :

- i- Mahkamah meluluskan permohonan kebenaran merayu Pemohon menurut seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi membolehkan Pemohon meneruskan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

- ii- Mahkamah membenarkan Pemohon untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 3hb. Ogos 2023 di dalam kes Rayuan No. : 10500-006-0035 Tahun 2020.
- iii- Mahkamah memerintahkan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan kes ini atas alasan yang dinyatakan dalam Afidavit yang dilampirkan.

[6] Setelah semua keperluan pemfailan pliding dan hujah dilengkapi oleh pihak-pihak, kes ini dibawa ke hadapan kepada kami Panel Hakim Rayuan yang telah dilantik untuk meneliti dan memutuskan permohonan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

“Bidang kuasa Mahkamah RayuanSyariah

68. (1)...

(2) *Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.”*

Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016** yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i. Satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

[8] Seterusnya kami juga telah merujuk beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah antaranya kes **Ahmad@Ahmad Zukni bin Johari lwn. Rosnah binti Esahak [2009] JH 28 (2) hal. 163-180, Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld 34(2) hal. 229-236 dan kes Anneliza binti Zainal lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2014] JH Jld. 39(1) hal. 46-53**. Berdasarkan panduan dalam kes-kes tersebut, Pemohon adalah bertanggungjawab mengemukakan kepada kami bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam telah timbul semasa pendengaran rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan persoalan undang-undang tersebut telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

[9] Kami mengulangi pendirian panel rayuan syariah dalam kes-kes di atas bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen tersebut adalah sebagai tapisan awal untuk menyaring kes yang hanya mempunyai isu undang-undang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan kata lain, tidak semua kes yang diputuskan oleh Mahkamah

Rendah Syariah dan yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai peluang kedua untuk merayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu undang-undang berkepentingan awam yang dibenarkan sahaja.

[10] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan maksud frasa “berkepentingan awam” yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan peruntukan di perenggan 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 iaitu dalam kes **Titular Roman Catholic Archbishop Of Kuala Lumpur lwn. Menteri Dalam Negeri & Ors [2014] 6 CLJ** yang menyatakan:

“The issues which have come up for consideration in this application are of public importance within the meaning of s. 96(a) CJA. A decision on these issues where this court reviews the judgment of the Court for Appeal for their correctness on every aspect would surely be momentous and would be to great public advantage.”

Bermaksud: “Isu-isu yang dikemukakan untuk pertimbangan adalah berkepentingan awam dalam maksud s. 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 . Satu keputusan terhadap isu-isu di mana mahkamah ini menyemak kembali penghakiman Mahkamah Rayuan bagi menentukan kebetulannya dari segala aspek tentunya amat penting dan amat bermanfaat kepada awam.”

[11] Kami ingin tegaskan di sini bahawa batasan dan tugas Mahkamah Rayuan Syariah adalah berdasarkan peruntukan yang telah dinyatakan di awal tadi iaitu hanyalah untuk menentukan sama ada Pemohon dibenarkan memfail Notis Rayuan atau sebaliknya tanpa memutuskan mengenai merit rayuan yang ingin dirayu oleh Pemohon. Justeru itu, kami akan bahagikan penelitian kami kepada dua bahagian

sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 :

BAHAGIAN PERTAMA : SAMA ADA WUJUD PERSOALAN UNDANG-UNDANG YANG BERKEPENTINGAN AWAM

[12] Setelah kami membuat penelitian terhadap affidavit yang difailkan oleh Pemohon kami mendapati Pemohon telah mendeposkan empat (4) isu undang-undang berkepentingan awam yang disandarkan dengan alasan-alasan seperti berikut :

- i- Sama ada kewajaran pihak Responden bersumpah li'an terhadap saya setelah saya menyatakan kesediaan untuk bersumpah nafi bagi menolak dakwaan Responden terhadap saya.
- ii- Sama ada sumpah nafi yang dilafazkan oleh saya memerlukan dan mengikat pihak Responden untuk bersumpah li'an ke atas saya sebelum Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah mensabitkan sumpah yang dilafazkan oleh Responden adalah sumpah li'an terhadap saya.
- iii- Sama ada kewajaran Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh memberi dan memerintahkan Responden untuk bersumpah li'an dan mensabitkan anak tersebut dalam tempoh masa yang tidak digazetkan dalam fatwa Negeri Selangor Jilid 67 No.16 bertarikh 17hb. Julai 2014 dan pandangan syarak.
- iv- Sama ada tempoh masa yang diambil oleh Responden untuk bersumpah li'an terhadap anak tersebut sejajar dan mematuhi seperti Hukum Syarak dan fatwa yang digazetkan di Negeri Selangor.

[13] Pemohon di dalam penghujahan bertulis menegaskan bahawa persetujuan dan kemahuan Pemohon untuk bersumpah nafi adalah untuk menolak sepenuhnya dakwaan Responden terhadap Permohonan dalam kes pengesah tarafan anak bukanlah sumpah li'an Responden terhadap Pemohon. Selain itu Pemohon juga menghujahkan bahawa Fatwa Negeri Selangor Jilid 67 No. 16 bertarikh 17/7/2014 dan pandangan syarak adalah mengikat YA Hakim Bicara untuk membuat keputusan yang tidak bertentangan dengan Hukum Syarak dan Undang-undang yang mana boleh memberi dan memerintahkan Responden untuk bersumpah li'an dan mensabitkan anak tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. Perenggan 3 Fatwa tersebut ditekankan oleh Pemohon iaitu berkenaan **“tempoh segera bagi seseorang bapa yang hendak melakukan li'an bagi menafikan nasab anaknya adalah bermula dari tarikh isterinya disahkan mengandung sehinggalah tiga (3) hari selepas bersalin. Penafian selepas tempoh munasabah tersebut adalah tertolak dan anak tersebut adalah sah dan sabit sebagai anaknya”**. Justeru itu Pemohon menghujahkan bahawa tuntutan sumpah li'an tidak bermerit kerana dibuat dalam tempoh masa yang tidak digazetkan.

[14] Responden pula di dalam penghujahan bertulisnya telah mengulang semula persoalan undang-undang yang dinyatakan oleh Pemohon dengan menghujahkan bahawa persoalan yang sama telah dibangkitkan oleh Pemohon di peringkat mahkamah yang keputusannya dirayu dan tidak disentuh oleh YA Hakim Bicara di dalam keputusannya bertarikh 3/8/2023. Responden menghujahkan bahawa Pemohon tidak memfailkan Rayuan Balas terhadap Notis Rayuan Perayu dengan menimbulkan isu-isu yang dibangkitkan tersebut. Pemohon juga tidak membangkitkan dalam Hujahan Bertulis Responden terhadap isu-isu yang dibangkitkan tersebut. Selain itu dihujahkan juga bahawa Peguam Syarie Pemohon tidak membangkitkan isu tersebut ketika diberi peluang berhujah ringkas oleh YA Hakim Bicara pada 30/3/2023.

[15] Selain itu, Responden juga menghujahkan bahawa Pemohon khilaf dan gagal membezakan antara sumpah nafi dengan sumpah lian serta kesannya. Responden seterusnya menghujahkan bahawa YA Hakim membuat keputusan menjalankan proses sumpah li'an setelah mengambil dan menerima keterangan Responden yang menyatakan pada sidang perbicaraan 3/8/2023 :

“Kes dah berpanjang. Saya tak nak buat DNA, saya tak nak buat apa-apa. Saya nak keluarkan nama dia dari sijil kelahiran anak saya. Saya nak dengar keputusan sahaja hari ini. Saya nak selesaikan semuanya hari ini supaya tak ada masalah lagi. Saya bersedia bersumpah dan terima akibat sumpah. Saya Cuma nak selesaikan kes hari ini. Saya sudah habis duit dan masa untuk kes macam ini. Dia pun tak bagi nafkah kepada anak sulung. Saya tak ada masalah kalau dia tak bagi nafkah anak kedua juga. Saya pun tak pernah beritahu anak saya, Perayu ini anak dia.(Mahkamah menerangkan kesan sekali lagi)” (Rujuk Ekshibit FART -1 Affidavit tambahan Pemohon)

[16] Berdasarkan affidavit, ekshibit dan pengujahan kedua-dua pihak kami berpuas hati bahawa terdapat persoalan undang-undang yang menjadi merit kepada kes Pemohon. Persoalan tersebut boleh kami rangkumkan kepada satu persoalan undang-undang dan hukum syarak iaitu **sama ada proses li'an yang dijalankan oleh YA Hakim Bicara memenuhi dan menepati Hukum Syarak khususnya dari sudut pengambilan sumpah li'an dalam keadaan pihak-pihak telah bercerai dengan meminda tuntutan li'an kepada penyelesaian cerai dengan talak di bawah seksyen 47 dan had tempoh masa menafikan nasab melalui sumpah li'an**. Namun penelitian seterusnya perlu dilakukan sama ada persoalan undang-undang tersebut berkepentingan awam atau sebaliknya.

[17] Sebagai asas pertimbangan, kami ingin merujuk kepada dan menerima pakai prinsip-prinsip yang telah diputuskan dalam kes **Datuk Syed Kechik bin Syed Mohamed & Anor v The Board of Trustee of the Sabah Foundation & Ors and another application [1999] 1 MLJ 25** di mana Mahkamah Persekutuan dalam penghakimannya antara lain menyatakan bahawa dalam melaksanakan

kuasanya dalam memberikan kebenaran untuk membuat rayuan ianya hendaklah berhati-hati dan kebenaran tidak akan diberi melainkan kedua-dua kriteria berikut dipenuhi oleh bakal Perayu iaitu:

- (i) penghakiman Mahkamah Rayuan telah menimbulkan satu perkara berkenaan dengan prinsip umum yang belum pernah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan atau satu perkara yang penting dimana penghujahan selanjutnya dan keputusan Mahkamah Persekutuan akan memberi faedah kepada masyarakat awam;
- (ii) jika perkara tersebut diputuskan berpihak kepada bakal perayu, wujud kes *prima facie* untuk berjaya di dalam rayuan tersebut.

[18] Berdasarkan rujukan kepada kes tersebut, kami berpendapat persoalan yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah berkepentingan awam kerana melibatkan persoalan prinsip umum yang belum diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah khususnya panduan Mahkamah dalam proses li'an menafikan nasab anak. Perkara ini juga pada hemat kami adalah penting dimana penghujahan selanjutnya dan keputusan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah akan memberi faedah kepada masyarakat awam. Kami berpandangan konotasi berkepentingan awam yang dimaksudkan tidak boleh berbentuk manfaat kepada Pemohon sebagai orang awam yang berhak disiasat lanjut dan diambil keterangan secara terperinci sebagaimana dihujahkan di perenggan 29 hujah bertulis Pemohon. Pada hemat kami, berkepentingan awam sepatutnya hendaklah boleh diaplikasikan kepada semua masyarakat awam melalui penghujahan dan keputusan mahkamah atasan yang akan dijadikan panduan kepada mahkamah bawahan dalam pengendalian kes li'an terkemudian melibatkan masyarakat awam.

BAHAGIAN KEDUA : SAMA ADA PERSOALAN UNDANG-UNDANG BERKEPENTINGAN AWAM TERSEBUT TELAH DISENTUH OLEH YA HAKIM BICARA DALAM KEPUTUSANNYA

[19] Selanjutnya untuk memutuskan sama ada YA Hakim Bicara telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut, kami telah membuat penelitian terhadap Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Setelah meneliti Alasan Penghakiman tersebut kami mendapati persoalan undang-undang dan hukum syarak yang kami perturunkan di atas telah diulas oleh YA Hakim Bicara melalui penelitian terhadap isu pertama sebagaimana dinyatakan di perenggan [11] dan seterusnya Alasan Penghakiman :

“Sama ada tuntutan penafian nasab anak dibuat dalam tempoh yang munasabah”

KESIMPULAN

[20] Berdasarkan dapatan yang telah kami ulas di atas, kami berpuas hati bahawa persoalan undang-undang dan hukum syarak berkepentingan awam dan telah disentuh oleh YA Hakim Bicara dalam keputusannya telah dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang dikehendaki di bawah seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang kami rangkumkan seperti berikut :

“sama ada proses li’an yang dijalankan oleh YA Hakim Bicara memenuhi dan menepati Hukum Syarak khususnya dari sudut pengambilan sumpah li’an dalam keadaan pihak-pihak telah bercerai dengan meminda tuntutan li’an kepada penyelesaian cerai dengan talak di bawah seksyen 47 dan had tempoh masa menafikan nasab melalui sumpah li’an”

Justeru itu, pada hemat kami demi keadilan, persoalan ini wajar dirujuk ke Mahkamah Rayuan Syariah untuk diputuskan persoalan tersebut.

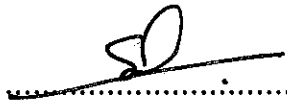
SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan Afidavit Tambahan Pemohon dan Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon serta penghujahan pihak-pihak, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

1. Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran merayu adalah **DITERIMA.**
2. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
3. Pihak-pihak hendaklah menghujahkan isu dan persoalan undang-undang dan hukum syarak : **“sama ada proses li'an yang dijalankan oleh YA Hakim Bicara memenuhi dan menepati Hukum Syarak khususnya dari sudut pengambilan sumpah li'an dalam keadaan pihak-pihak telah bercerai dengan meminda tuntutan li'an kepada penyelesaian cerai dengan talak di bawah seksyen 47 dan had tempoh masa menafikan nasab melalui sumpah li'an”**

Dibaca dan ditandatangani oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

- 
.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID** Panel
Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor